

한 국 관 광 공 사 감 사

현지조치

감 사 명 : 2020년 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : 홈페이지 내 개인정보 처리방침 게재 관리 미흡

관계부서 : □□지사

내 용

1. 업무 개요

□□지사는 공사가 조성하여 소유하고 있는 ◇◇ 관광단지(BB도 HH군 소재)의 관리·운영 업무를 담당하고 있으며, 관광단지 홍보·마케팅을 위하여 ‘◇◇ 관광단지 홈페이지’를 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제30조 및 같은 법 시행령 제31조에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적, 처리 및 보유기간, 제3자 제공 및 위탁에 관한 사항 등이 포함된 개인정보처리방침을 수립하여 홈페이지에 지속적으로 게재하도록 하고 있다. 또한, 문화체육관광부 「개인정보보호지침」 제43조 및 공사 「개인정보보호 규정」 제10조에 따르면, ‘개인정보 처리방침’을 게재할 때 “개인정보 처리방침”이라는 명칭을 사용하되, 글자 크기, 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분함으로써 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 한다고 되어 있다.

더불어 공사 「개인정보보호규정」 제12조에는 개인정보처리방침에 ‘개인정보 보호책임자⁴⁹⁾에 관한 사항’, ‘개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항’ 등 총 10가지

항목을 모두 포함하도록 정하고 있으며⁵⁰⁾, 제13조에는 개인정보처리자가 개인정보 처리방침을 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개하여야 하며, 변경된 내용은 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하여 공개하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□지사의 개인정보 처리방침의 수립 및 공개현황을 점검한 결과, ◇◇관광단지 홈페이지에 ‘개인정보 처리방침’이라는 문구가 아닌 “개인정보 취급방침”이라는 문구를 사용하였고, 링크 문구를 글자 크기 또는 강조색상 등으로 다른 고지사항과 구분하여야 함에도 다른 고지사항과 동일한 글자 크기 및 색상을 사용하여 공지하고 있었다.

또한, 필수 기재사항인 개인정보보호 책임자는 현재 부서장(지사장)이 되어야 함에도 개인정보보호책임자와 개인정보보호담당자가 모두 2015년(근무기간 2013. 2. 1.

49) 「개인정보보호규정」 제3조의 제6호: “개인정보보호책임자”란 개인정보처리자의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지거나 업무처리를 최종적으로 결정하는 자로서, 법 제31조에 따른 지위에 해당하는 자를 말한다.

※ 「개인정보보호법」시행령 제32조 제2항: 개인정보처리자는 법 제31조제1항에 따라 개인정보 보호책임자를 지정하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 지정한다.

1. 공공기관: 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 해당하는 공무원 등

아. 가목부터 사목까지의 규정에 따른 기관 외의 공공기관: 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장. 다만, 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장이 2명 이상인 경우에는 해당 공공기관의 장이 지명하는 부서의 장이 된다.

50) 「개인정보보호규정」제12조(필수적 기재사항 등)

① 개인정보처리자가 개인정보처리방침을 작성시 법 제30조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 모두 포함하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 목적
2. 개인정보의 처리 및 보유 기간
3. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다.)
4. 개인정보처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다.)
5. 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항
6. 처리하는 개인정보의 항목
7. 개인정보의 파기에 관한 사항
8. 개인정보 보호책임자에 관한 사항
9. 개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항
10. 시행령 제30조제1항에 따른 개인정보 안전성 확보조치에 관한 사항

~ 2015. 10. 31.)에 □□지사에 근무했던 ㄹㄹ(감사일 2020. 3. 23. 현재 ○○팀 근무) 차장으로 되어 있고, 주소지는 과거 □□지사 사무실 주소로 되어 있는 등 정보를 현행화하지 않았으며, ‘개인정보 취급방침’의 변경 전·후도 확인할 수 없게 되어 있었다.

현지조치 사항

□□지사는 ‘개인정보 처리방침’을 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 수정하고, 개인정보 처리방침의 내용을 현행화하는 한편, 개인정보 처리방침의 변경 전·후를 확인할 수 있도록 하는 등 관련 규정에 맞게 조치하였다.

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요